

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
דן אילוז
אריאל קלנר
אוהד טל
עוזד פורר
ולדימיר בליאק

פ/25/3830

הצעת חוק התקנים (תיקון – גוף וולונטרי), התשפ"ג–2023

1. החלפת סעיף 2א בחוק התקנים, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 2א יבוא :

"מטרות המכון 2א. (א) מטרת המכון היא קביעת תקינה ישראלית שאינה מחייבת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים וסקרים, וכן לעסוק באיסוף מידע, מיונו והפצתו.

(ב) המכון לא יבדוק את מידת התאמתו של מצרך לדרישות תקן, או לדרישות תקן רשמי."

2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בתקנון המכון לא ייקבעו סמכויות בעניינים אלה :

(א) בדיקות התאמה של מוצרים לתקנים או תקנים רשמיים ;

(ב) נתינת תעודות בדיקה על התאמה לתקן או לתקן רשמי בהתאם לסעיף 12 ;

¹ ס"ח תשי"ג מספר 116 עמ' 30

(ג) בדיקת מוצר במעבדות המכון או במעבדה אחרת שהוכרה בידי המכון בהתאם לנהלים שהמכון קבע;

(ד) בדיקות מסחריות, תעשייתיות, בדיקות ביקורת או בדיקות ניסיון.

(2) הוועד הפועל של המכון ישנה, תוך שנה אחת מיום תחילתו של חוק התקנים (תיקון – גוף וולונטרי), התשפ"ג–2023, את התקנון לפעולות המכון, בהתאם לחוק זה."

תיקון סעיף 12 3. בסעיף 12(א) לחוק העיקרי –

(1) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) מי שאושר לעניין זה בכתב על ידי הממונה (להלן – מעבדה מאושרת), רשאי לבדוק את מידת התאמתו של מוצר לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה על כך;"

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) לעניין פסקה (1), "מעבדה מאושרת" – למעט המכון."

ד ב ר י ה ס ב ר

תקן הוא מסמך שמפורטות בו דרישות הנקבעות להבטחת כושרו והתאמתו של מוצר מסוים לתפקידו. קביעת תקנים למוצרים היא פעולה מקובלת בעולם. הסיבות העיקריות לקביעת תקנים למוצרים הן שמירה על בריאות הציבור, בטיחות, הגנה סביבתית, יצירת סטנדרט אחיד ועוד שלל הנמקות שונות בהתאם למוצר וההצדקות הדרושות לכך. בישראל מכון התקנים אחראי על יצירת תקנים ישראלים. בהתאם לסעיף 9(ב) בחוק התקנים, התשי"ג–1953, במידה והוכרז כי תקן מסוים הוא תקן רשמי, לא ניתן לייבא מוצר שאותו תקן חל עליו ללא בדיקה של מכון התקנים כי המוצר אכן עומד בתקן.

לאופי התקינה והיקפה יכולה להיות השפעה משמעותית על הכלכלה ועל יכולת הסחר הבינלאומית, שכן תקנים ייחודיים ומורכבים עלולים לצמצם תחרות ולמנוע ייבוא של מוצרים מתחרים. לכן, השאיפה הבינלאומית היא לאמץ תקנים משותפים ולאפשר הכרה בתקנים של גופים מוסמכים ממדינות שונות.

בהחלטה של מועצת אירופה מספר C136/2 שפורסמה ביום 7 במאי 1985, אומצה גישה חדשה בתחום התקינה, שנועדה לייצר הרמוניזציה בין חקיקה אירופית לתקנים וולונטריים. הוחלט כי האחריות לבדוק שמוצר עומד בדרישות הבטיחות על פי הדירקטיבה כאמור תוטל על היצרן. כמו כן, עוד הוחלט כי ניתן יהיה לייבא מוצר שנבדק ואושר כי עומד בדרישות הבטיחות, ללא בדיקה נוספת במדינה המייבאת.

בהחלטה נוספת של מועצת אירופה מספר 768/2008/EC מיום 9 ביולי 2008, בנושא נהלי עבודה לייצור ומכירת מוצרים, נקבע כי במקרים בהם אין ליצרן אפשרות לבדוק בעצמו או באמצעות מי מטעמו האם מוצר עומד בדרישות בטיחות, וקיים צורך בגוף בודק חיצוני לביצוע הבדיקה, על כל מדינה להסמיך

רשות שתהיה אמונה על אישור גופי בדיקה כאלו. עוד נקבע כי על הרשות האמונה על גופי בדיקה חיצוניים להיות אובייקטיבית ככל הניתן.

בישראל, מכון התקנים אמון על קביעת תקנים וגם עורך בדיקות התאמה לתקנים אלו, כך שהוא אינו אובייקטיבי ונטול אינטרסים. בשנת 2021 פורסם דוח שנתי של מכון התקנים בו נמצא כי חלק ניכר מהכנסות המכון מגיעות ישירות מבדיקות עמידה בתקנים, תקנים שהמכון בעצמו מייצר. מכך ניתן להסיק כי למכון התקנים יש אינטרס מובהק לייצר תקנים ייחודיים, זאת מכיוון ובדיקת ההתאמה לתקנים אלו תזכה אותו בתשלום. לפיכך, נדרש לתקן את ניגוד העניינים שנוצר במכון התקנים הישראלי. ב-2017 נפתח לתחרות שוק בדיקות הטובין המיובאים, אולם לפי דוח מבקר המדינה 72א בנושא הרפורמה בתחום התקינה, נמצא כי שיעור הבדיקות שהפיקו המעבדות הפרטיות זניח, וכי מרבית הבדיקות שבוצעו, בוצעו במכון התקנים.

פעילותו של מכון התקנים כמסדיר תקנים ייחודיים ובודק תקנים שהוא עצמו קבע פוגע בייבוא לישראל ותורם להעמקת יוקר המחיה. חסמי הייבוא לישראל רבים ואינם מסתדרים עם עקרונות השוק החופשי כמקובל בעולם. קיים צורך בהול לעידוד אימוץ תקינה בינלאומית, לקבוע כי במקרים בהם מוצר עומד בדרישות הבטיחות האירופיות, ניתן יהיה לייבא את המוצר לישראל ללא בדיקה נוספת בידי מכון התקנים. בהצעת חוק זו מוצע לעגן את מכון התקנים כגוף וולנטרי בלבד, ולהפריד בין תפקידיו כגוף מייצר תקינה לבין גוף בודק תקינה כמקובל בעולם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)